

1500951-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... os réus foram presos instantes após os roubos, não pairando dúvidas da autoria delitativa. A "res" foi apreendida com os acusados. Não há, pois, sede para requerimento de desclassificação dos delitos de roubo para receptação. Com observância das diretrizes dos artigos 59 e 71, ambos do CP, no que toca aos roubos, é de se arbitrar, para cada um dos réus e para cada um dos dois crimes a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500951-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500951-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008554/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 22369312 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2008554 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN EVANGELISTA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de NATAN EVANGELISTA COSTA e YAN BARROS LIMA, qualificados nos autos, porque teriam cometido o crime previsto no inciso II, do §2º e no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CP, duas vezes em continuidade delitativa, bem como teriam cometido crime de resistência em concurso material de infrações. Consta na exordial que, em 10 de janeiro de 2022, por volta das 7h, na Rua Doutor Javert de Andrade, 130, Santo Amaro, nesta cidade, os acusados, em concurso de agentes e unidade de desígnios e propósitos, teriam subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os telefones celulares de A.F.S. e R.C.N.. Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de data e local, após os roubos, os réus teriam se oposto à execução de ato legal, consistente em ordem de prisão em flagrante, mediante

violência e ameaça exercida contra os guardas civis metropolitanos Márcio Barg e Luciana Albuquerque Barg, bem como contra o policial militar Carlos Eduardo Joventino Souza, competentes para executá-la. A denúncia foi recebida (fls. 104/107) providência ratificada a fls. 197/199. Os réus, regularmente citados e intimados (fls. 154 e 155), ofereceram resposta à acusação (fls. 167 e 138/140). O laudo de exame pericial da arma de fogo e das munições apreendidas está a fls. 226/242. A instrução processual contou com as oitivas das vítimas e de testemunhas, sendo, ao final, interrogados os réus. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. As duntas defesas, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereram as absolvições dos acusados, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. A vítima Andrea reconheceu pessoalmente o réu Yan em juízo com certeza cabal. Nas fotografias encartadas a fls. 41 e 43 reconheceu ambos os réus. Trata-se de fotografias feitas quando os réus estavam hospitalizados. Relatou que caminhava em via pública quando Yan, que ocupava a garupa de uma motocicleta pilotada por Natan, a abordou de arma de fogo em punho. Disse que tentou fugir e foi seguida por Yan, que subtraiu sua carteira e o telefone celular. Seu telefone foi recuperado, segundo a polícia, com os homens que foram presos. A vítima Rita foi roubada na mesma rua. Após os crimes as vítimas se encontraram no local dos fatos. A vítima Rita não reconheceu os réus. Informou que caminhava quando viu a primeira vítima sendo abordada por dois homens numa motocicleta usando capacetes e "roupas de chuva". Disse que na sequência foi também abordada por ambos em outra via pública. Afirmou que o homem que ocupava a garupa do motociclo apontou-lhe uma arma de fogo e exigiu a entrega de seu telefone. Disse que cerca de quinze minutos após o crime alguém da polícia informou sobre as prisões dos réus na portaria do condomínio onde trabalhava. Afirmou ter rumado a uma Delegacia de Polícia, onde recuperou seu telefone, objeto que soube ter sido apreendido com os réus. O policial militar Carlos Eduardo informou que patrulhava quando populares o alertaram sobre homens em uma motocicleta azul praticando roubos. Ato contínuo, avistou a motocicleta. Os réus empreenderam fuga e depois tentaram atropelá-lo, bem como a uma colega de farda da testemunha, visando sair de uma rua sem saída. Houve disparos na direção dos réus eis que Yan inicialmente tentou sacar a arma de fogo que estava na cintura do comparsa e depois Natan a empunhou. Afirmou que os dois telefones roubados foram apreendidos com Yan. Em juízo os réus permaneceram em silêncio. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende da prova oral produzida, que confirmou, como explicitado, que os fatos ocorreram na forma explicitada na exordial acusatória. É viável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois roubos posto que presentes as elementares do art. 71, do CP. O laudo de exame pericial da arma de fogo e das munições apreendidas em poder dos réus confirmou sua aptidão à produção de disparos. Ademais, a testemunha Carlos Eduardo hoje descreveu perfeitamente a prática de delito de resistência na medida em que os réus fugiram da polícia não só uma vez, mas duas, inclusive tentando investir contra os policiais com a arma de fogo que portaram. Ademais, Carlos Eduardo foi atropelado pelos réus, que continuaram a resistir à prisão mediante emprego de violência. A motocicleta onde estavam foi jogada contra Carlos Eduardo, que se achava posicionado perto de uma das portas da viatura policial, bem como com relação a uma policial militar, segundo consta do referido depoimento. De outra banda, os réus foram presos instantes após os roubos, não pairando dúvidas da autoria delitiva. A "res" foi apreendida com os acusados. Não há, pois, sede para requerimento de desclassificação dos delitos de roubo para receptação. Com observância das diretrizes dos artigos 59 e 71, ambos do CP, no que toca aos roubos, é de se arbitrar, para cada um dos réus e para cada um dos dois crimes a sanção-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A exasperação das reprimendas no patamar de um terço é de rigor em vista do concurso de agentes 5

anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada um dos réus. Em virtude da grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo impõe-se a elevação das sanções em dois terços: 8 anos, 10 meses de reclusão e 21 dias-multa para cada um dos apenados. Neste ponto é de se ressaltar que, , o p.ú. do art. 68, do CP, confere ao julgador a faculdade de aplicar apenas uma causa de aumento ou de diminuição de pena. É inaceitável que pessoas que agem de forma diferente sejam tratadas de maneira igualitária. Neste caso, o que se pretende é que alguém que comete crime mais grave, com incidência de duas causas de aumento de pena, seja tratado da mesma forma que o assaltante que comete crime sozinho e armado ou acompanhado, mas sem empregar arma de fogo. Ora, obviamente que aquele que, acompanhado de um comparsa, aborda uma vítima e ainda por cima emprega arma de fogo a fim de facilmente persuadi-la a entregar seus bens merece punição mais severa. Em razão da continuidade delitiva, elege-se apenas uma das sanções, exasperando-a em um sexto - fração mínima abstratamente prevista por se tratar de dois crimes: 10 anos, 4 meses de reclusão e 24 dias-multa no piso mínimo unitário legal. No que tange ao delito de resistência, atenta às balizas legais do art. 59, do CP, é de se arbitrar, para cada um dos réus, a sanção-base em 2 meses de detenção e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Observe-se a parte final do art. 69, do CP considerando os tipos de penas corporais. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro a ambos o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de condenar NATAN EVANGELISTA COSTA e YAN BARROS LIMA, qualificados nos autos, às penas de, cada qual: a) 10 anos, 4 meses de reclusão e 24 dias-multa no piso mínimo unitário legal pela prática do crime previsto no inciso II, do §2º e no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CP; b) 2 meses de detenção e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal pela prática do crime previsto no art. 329, do CP. Os réus iniciarão a expiação das penas corporais aplicadas no REGIME FECHADO. Após o trânsito em julgado determino o lançamento dos nomes dos condenados no rol dos culpados. Recomendem-se os réus onde se acharem custodiados. Quanto à arma de fogo e munições apreendidas encaminhem-se ao Comando do Exército como determina o Estatuto do Desarmamento. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA